



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/705/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אברבך 30 רמת השרון
ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548 כפר סבא

נ ג ד

הנתבעים: 1. צבי ברוך וקסלר
2. מנחם דניאל וקסלר
3. יעל רבקה וקסלר
4. איתי שמואל וקסלר
מרחוב אושיסקין 18/10 רמת השרון

פסק דין

תובענה זו עניינה בחוב נטען של הנתבעים בגין הפרש חוב מיסי נציגות לשנת 2015 ונשיאה בהוצאות איטום הגג המשותף בבית בררחוב אברבך 30 רמת השרון.

טענות הצדדים

1. התובעת טוענת כי לאורך כל השנים שילמו הנתבעים את חלקם במיסי הנציגות. עם עזיבת שוכר את דירתם חדלו לשלם את מיסי הנציגות במלואם. כך, בשנת 2015 שילמו סך של 1,200 ₪ עבור מיסי נציגות שוטפים במקום סך כולל של 3,600 ₪. הנתבעים סרבו לקבל את החלטת האסיפה הכללית בדבר העלאת הגביה החודשית מסך של 200 ₪ לסך של 300 ₪. בנוסף, הנתבעים סרבו להשתתף בעלות לביצוע עבודות לאיטום הגג על פי הצעת מחיר שנבחרה ותקציב שאושר בסך של 2,400 ₪ לכל דירה.

2. הנתבעים טוענים כי הנציגות איננה נציגות מוסמכת שכן לא הוכרה הפרדה ניהולית של אגפי הבית. גם בחירת הנציגות נעשתה באופן תמוהה. לא היתה כל הצדקה להעלאת התעריף החודשי ולא ניתנו כל הסברים. חלוקת התשלום מבוצעת באופן שוויוני ולא על פי יחס שטח הרצפות כאשר ישנן דירות "גדולות" אשר משלמות פחות מאשר חלקן אשר מועמס, בין היתר, על כתפי הנתבעים. הנתבעים זכאים לקיזוז סך של 1,700 ₪ בגין נזקים שנגרמו לדירתם בשל נזילה מצינור משותף. הגג המשותף הינו גג קטן ועלות זיפות שלו איננה עולה על סך של 6,000 ₪. הנציגות התעלמה מהצעות חלופיות והחלטה בדבר ביצוע העבודה התקבלה שלא כדין.

3. אין מחלוקת כי מאז הגשת התביעה שילמו הנתבעים לתובעת סכום נוסף של 500 ₪ (ר' עמוד 1 שורה 32).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/705/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

4. הבית דנן נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. על פי מסמכי רישום הבית המשותף בבית 21 דירות במבנה אחד ובו שתי כניסות – כניסה I (תתי חלקות 1 עד 12) וכניסה II (תתי חלקות 13 עד 21). במסגרת התקנון המוסכם הוצאו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו לחלק מהדירות בבית.

דיון והכרעה

האם הנציגות התובעת מוסמכת

5. אומנם, כאמור לעיל, אין במסמכי רישום הבית המשותף הפרדה ניהולית בין הכניסות המרכיבות את הבית המשותף דנן. אולם, הוכחה בפני קיומה של הפרדה ניהולית בפועל לאורך שנים וכי הנציגות התובעת היא הנציגות המוסמכת של הבית דנן.

6. ראשית, הנתבעים ויתרו על חקירתו הנגדית של מר ליבני. בכך, למעשה, נותרה עדותו בתצהירו במלואה ולא נסתרה בדבר, לרבות לא טענתו בדבר ההפרדה הניהולית (סעיף 2 לתצהיר).

7. שנית, מסמכים שצורפו לתצהיר ליבני מבססים את ההפרדה הניהולית האמורה ואת זהות הנציגות. כך, סיכום אסיפת דיירים מיום 10.12.14 ודו"ח כספי לשנת 2014 (נספח א' לתצהיר). כך, סיכום אסיפת דיירים מיום 26.03.15 (נספח ב' לתצהיר). ויודגש, גם בנוגע למסמכים אלו לא נשאל העד דבר. האמור עולה גם ממסמכים שצורפו הנתבעים עצמם - כך, בנוגע לסיכום אסיפות דיירים מיום 18.08.15 ו- 15.12.15. כך, מדו"ח כספי לשנת 2015.

8. שלישית, גם הנתבעים עצמם הכירו בהתנהלותם ב"אישיות משפטית" לנציגות הכניסה - בהתאם נערכה על ידי נציגם התכתבות עם חברי הנציגות (ר' נספח ו' לתצהיר לבני). הנתבעים המציאו הצעת מחיר בגין איטום הגג לנציגות האמורה (ר' נספח ד' לתצהיר הנתבע). גם את התשלומים הנתבעים העבירו לנציגות הכניסה.

9. רביעית, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות לבית משותף - החוק קובע כי לכל בית תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף (סעיף 65 לחוק). הוראה זו חלה כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) עם מינוי נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו- 77 לחוק). לפיכך, מי שטוען כי נציגות היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות). הנתבעים לא טענו כלל, וממילא לא הוכיחו, כי קיימת נציגות אחרת. ממילא הוכח גם, כאמור, כי הנציגות הנוכחית ממלאת אחר חובותיה החוקיים של נציגות. בהתאם, הרי שאין דבר בהסבריו של נציג הנתבעים בהקשר זה (עמוד 1 שורות 24-32).

10. זאת ועוד. הנתבעים לא העלו כל טענה לאורך השנים, לא לעניין זהות חברי הנציגות ולא לעניין הפרדת הניהול. טענה כאמור, בניגוד להתנהלות הבית לאורך שנים, אך בשל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/705/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

דרישת תשלום המופנית כלפי הנתבעים עומדת, בניגוד לחובתם לנהוג בהגינות ובתום לב (ר' בעניין זה ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454). במיוחד נכונים הדברים כאשר הטענה האמורה מועלית לאחר הנתבעים מכרו את זכויותיהם בבית.

11. חמישית, הנתבעים לא הביאו לעדות ולו בעל דירה נוסף בבית, מאיזה מכניסות הבית, אשר יתמוך את טענתם לפיה לא קיימת הפרדה ניהולית בבית המשותף.

12. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי הנציגות התובעת היא הנציגות המוסמכת של הבית ובהתאם לסמכויותיה על פי הדין היא זכאית להגיש את התביעה דנן (ר' סעיפים 69, 72 ו- 73 לחוק המקרקעין ולעניין סמכויות הנציגות ר' בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21). ממילא הגשת התובענה דנן גם קיבלה את אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות (ר' נספח ד' לתצהיר הנתבע).

מהו שיעור החלק היחסי בתשלום החל על הנתבעת

13. בבית דנן אין כל קביעה בתקנון המוסכם בדבר שיעור החלקים בהם נושא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף בבית ומשכך חלות הוראות החלוקה שבסעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיהן חלקו של כל בעל דירה יהיה על פי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף".

14. מעדותו של מר לבני עולה כי חלוקת התשלום בבית מבוצעת בחלקים שווים בין הדירות. צודקים הנתבעים כי שיטת חיוב זו איננה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין ומסמכי רישום הבית המשותף. אולם, בנסיבות דנן אין כל הצדקה לשינוי שיטת החיוב האמורה, ודאי לא ביחס לנתבעים.

15. ראשית, הוכח כי חלוקת התשלום בחלקים שווים מבוצעת בהסכמה לאורך השנים. כך עולה מעדות לבני, שלא נסתרה. למעשה, גם הנתבעים עצמם פעלו בהתאם משך עשרות שנים (ר' סעיף 7 לתצהיר הנתבע).

16. שנית, הוכח כי שיטת חישוב זו מטיבה עם הנתבעים, אשר משלמים פחות מאשר חלקם בחלוקה על פי הדין. כך, בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף שטח רצפת דירת הנתבעים עומד על 101 מ"ר (תת חלקה 8) כאשר שטח כלל הרצפות בכניסה I עומד על 1,191.2 מ"ר. משכך, חלק הנתבעים בגביה הכוללת החודשית עומד בשיעור של כ- 8.5%. בהתאם, בתקציב חודשי בסך של 300 ₪ לדירה (סך כולל 3,600 ₪) חלק הנתבעים בתשלום הינו 306 ₪. בהתאם, בתקציב חודשי בסך של 200 ₪ לדירה (סך כולל 2,400 ₪) חלק הנתבעים בתשלום הינו 204 ₪. בפועל מחויבים הנתבעים בשיעור של 8.33% מסך ההוצאה (1 חלקי 12 דירות). כך, אף אם נחשב את חלקם היחסי של הנתבעים בהתחשב בכלל הדירות בבית (כולל כניסה II), תיוותר תוצאה דומה - 101/2080.1 חלקים שהם כ- 4.8% מההוצאה הכוללת של שתי הכניסות - בתקציב כולל של 6,300 ₪ (לפי 300 ₪ לדירה) חלק דירת הנתבעים הינו 302.5 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/705/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

17. ויודגש, אין בידי הנתבעים כל מדידה אחרת בנוגע ליחס שטח הדירות בבית וטענתם בדבר שטח "גדול יותר" לדירות העליונות לא הוכחה בדבר. בהקשר זה אעיר כי מכתב ההגנה עולה שטענת הנתבעים לחישוב חלופי מתבססת, בעיקר, על הגגות הצמודים לדירות בקומות העליונות (ר' סעיף 5 לכתב ההגנה). דא עקא, שטחי ההצמדות אינם נכללים בשטחי הדירות לצורך הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין כמצוטט לעיל.

18. שלישית, אף אם ישנה טענה ל"חזרה" לגבייה על פי הוראות החוק (וממילא בנסיבות דנן מדובר בהפרש זניח כאמור הפועל לרעת הנתבעים!) הרי שתחולתה אפשרית רק מכאן ולהבא ואין לה כל תחולה רטרואקטיבית, לרבות לא במסגרת דרישה להשבת הכספים ששולמו ביתר (או חסר) (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי - ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם); תיק 580/11 נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב נ' אנולה גורפינקל (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק 9/81 ו-13/81 נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח' פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21 ותיק 80/93 נציגות הבית נ. שטוק, פסקי דין בתים משותפים 1985 עמ' 31).

19. בהתאם אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר גבייה ביתר ועליהם לשלם את חלקם על פי החלוקה השוויונית שמבוצעת בבית משך שנים.

חוב מיסי נציגות שוטפים

20. אין מחלוקת בדבר התשלומים שבוצעו בפועל על ידי הנתבעים – סך של 1,200 ₪ (לפני הגשת התביעה) וסך נוסף של 500 ₪ (במהלך ניהול ההליכים).

21. הוכח כי שיעור החיוב החודשי עומד על סך של 300 ₪ לשנת 2015 - כך עלה מעדות לבני שלא נסתרה (סעיף 4). כך עולה מפרוטוקול האסיפה מיום 10.12.14 (נספח א' לתצהיר לבני). כך עולה מפרוטוקול האסיפה מיום 15.12.15 (נספח לתצהיר הנתבע).

22. הוכח כי בוצעה גבייה בפועל מבעלי הדירות (ר' דו"ח כספי לשנת 2015 שצורף לתצהיר הנתבע) ויש בגבייה ובתשלום זה להוות משום אישור ואישור נוסף של בלי הדירות את תקציב הבית המשותף (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו).

23. טענות הנתבעים כי ניתן היה לתחזק את הבית בסכומים נמוכים יותר, אף אם יש בה דבר, אין בה להוות הצדק כלשהו למתן פטור מחובת התשלום - ניהול הבית המשותף מבוצע על פי תקציב המאושר על ידי בעלי הדירות בבית. מרגע שאושר התקציב, ובפרט כאשר גם כל בעלי הדירות נהגו על פיו, הרי שזה מחייב גם את הנתבעים לשאת בתשלום על פי חלקם.

24. גם טענות בדבר הסברים "חסרים" (ר' למשל סעיף 4 לכתב ההגנה) לא הוכחו בדבר (ר' "העדרן" של טענות עובדתיות בהקשר זה מתצהיר הנתבע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/705/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

25. ויוער, חלוקת התשלומים בין כל בעלי הדירות משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ר' פרשת טרוצקי, לעיל).

26. לאור האמור הרי שהוכחה יתרת חובם של הנתבעים בגין תשלום מיסי נציגות שוטפים לשנת 2015 בסך של 1,900 ₪ (3,600 ₪ חיוב שנתי פחות 1,700 ₪ ששולמו).

חוב הוצאות איטום הגג

27. סעיף 58 לחוק המקרקעין כאמור מחייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הנדרשות לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף המוגדרת בחוק כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

28. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וכן גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499). איטום גג נכלל בלב ליבו של המונח "החזקה תקינה".

29. למעשה, אין מחלוקת כי איטום הגג בבית נדרש, שהרי גם הנתבעים עצמם הציגו הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום בגג (ר' נספחים לתצהיר הנתבע). ממילא טענת מר לבני בדבר הצורך בביצוע העבודות ובכך שאלו לא בוצעו בבית משך שנים (ר' סעיפים 24-25 לתצהירו) לא נסתרו. בהקשר זה הרי שדי גם להביט בתמונות שצורפו לתצהיר לבני כדי ללמוד על כי ישנם ליקויים משמעותיים בגג עליו גדלה צמחיה ומתחתיו נזקים משמעותיים לדירות (ר' נספח ד' לתצהיר). אעיר כי ממילא האמור בסעיף 10.ג לתצהיר הנתבע הינו בגדר עדות שמיעה ואינו קביל - הנתבעים לא טרחו להביא מסמך כלשהו ממי מאותם "קבלני גגות" מוזכרים.

30. אין בידי לקבל את גרסת הנתבעים בכל הקשור למחלוקת בנוגע לעלות האיטום.

31. ראשית, גם עבודה זו מבוצעת על פי תקציב מאושר על ידי בעלי הדירות באסיפה מיום 18.08.15 (ר' נספח ד' לתצהיר הנתבע). גם בנוגע לעבודה זו הגביה בפועל מבעלי הדירות (ר' סעיף 27 ונספח ה' לתצהיר לבני) מהווה אישור ואישור לביצוע העבודות ותקציבן כאמור לעיל.

32. שנית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כדבעי קיומה של הצעה חלופית וזהה זולה משמעותית. למעשה, לא עלה בידי הנתבעים להציג כל הצעה חלופית קונקרטית - על פני הדברים לא ניתן כלל לבחון את הצעת הנתבעים שאין בה להבהיר את מהות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/705/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

העבודה, טיבה, תאריך ובכלל מיהו נותן השירותים המוצע. כל שהוגש הוא מסמך מודפס על נייר חלק ללא פירוט מספיק כאמור או חתימה.

33. שלישית, אף אם ניתן לבצע את העבודה במחיר נמוך יותר הרי שאין בכך די כדי להצדיק מתן פטור או הנחה לנתבעים. יפים לענין זה גם דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קנין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

34. גם אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי הם אינם אחראים לתשלום האמור מחמת מכירת דירתם ביום 01.01.16 (סעיף 2 לתצהיר).

35. ראשית, כאמור לעיל, החלטה בדבר גביית התשלום וביצועו בפועל נעשתה עוד בשנת 2015. אין מחלוקת כי במועד זה היו הנתבעים בעלי הדירה ובהתאם הם חייבים בתשלום על פי אותה החלטה.

36. שנית, טענת מכירת הזכויות לא הוכחה בדבר - לא בהסכם מכר ולא בעדות הרוכש.

37. שלישית, מערכת היחסים שבין הנתבעים לבין רוכש דירתם איננה מעניינה של הנציגות. סופו של יום על הנציגות לקבל את חלקה של הדירה בהוצאה ואין נפקא מינה מי נושא בעלות זו. שעה שהנתבעים לא טרחו לבסס בדבר את טענתם כי החבות צריכה לחול על בעל הדירה הרוכש (למשל, בצירוף הסכם המכר או בזימונו למתן עדות), הרי שלאור מועד קבלת ההחלטה, החבות תחול על הנתבעים. ויוער, ככל שבמערכת היחסים שבין הנתבעים לרוכש דירתם אמור האחרון לשאת בתשלום הרי שעליהם לפנות אליו לקבלת ההחזר והנציגות איננה צריכה להיות כלל צד במחלוקת שכזו.

38. העובדה כי עבודות האיטום טרם בוצעו אין בה להעלות או להוריד בדבר לענין החבות בתשלום – נציגות פועלת באמצעות כספי בעלי הדירות אשר ממנים את פעולותיה. אין לנציגות מקורותיה כנסה עצמאיים ואין היא יכולה "להיכנס" ליתרות חובה. החלטה מושכלת ומקובלת היא לבצע עבודות משמעותיות נדרשות בבית רק לאחר השלמת הגבייה. ויוער, לאור הוכחת הגבייה מכל בעלי הדירות כאמור לעיל, הרי שלו היו הנתבעים ממלאים את חלקם כדין ומשלמים את החיוב המוטל עליהם במועד, היו יכולות העבודות להסתיים זה מכבר.

39. לאור האמור לעיל הרי שהוכחה חבות הנתבעים בתשלום הסך של 2,400 ₪ על פי תקציב מאושר בגין הוצאות עבודות לאיטום הגג.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/705/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

קיוז

40. לנתבעים טענת קיוז בסך של 1,700 ₪ בגין "תיקון קיר לאחר נזילה בביוב משותף" (נספח ב' לתצהיר הנתבע). אין בידי לקבל את טענת הקיוז.

41. טענת הקיוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיוז. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות טענת קיוז ועל הנתבע להגיש תביעה שכנגד.

42. יש גם לזכור כי מדובר מהותית בטענת קיוז נזיקית וכידוע, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בנוזיקין, למעט בעוולה שעניינה הסגת גבול.

43. גם לגופם של דברים הטענה לא הוכחה כנדרש – כל שהוגשה היא קבלה בגין עלות תיקון על ידי "עובדיה יחזקאל – נגר גגות ועבודות עץ". לא ברור איזה קשר ישנו בין העוסק האמור לבין עבודות תיקון קיר לאחר נזילה. זאת ועוד. הנתבעים לא הביאו כל ראיה נוספת לנזק שנגרם או לתיקון שבוצע ובכלל האמור לא הובאה תמונה, תיעוד מפורט, התכתבות מול חברת הביטוח וממילא לא עדותו של בעל המקצוע. ויודגש, אפילו פירוט של הנזקים או של העבודות שבוצעו אינו בנמצא, גם לא בתצהיר הנתבע (ר' סעיף 9 לתצהיר). הנתבעים הסתפקו בתיאור אירוע כללי, ללא כל ביסוס עובדתי, וודאי שאין בכך די ממילא להוכחת הטענה הנזיקית.

44. בהקשר זה אעיר כי גם הטענה, במובלע, כי לכאורה נגבו כספים נוספים מרוכשי דירת הנתבעים לא הוכחה בדבר - אפילו פירוט הסכום לא נטען (ר' סעיף 9 לתצהיר הנתבע).

סיכום

45. לאור כל האמור לעיל אני מורה כלהלן:

46. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 4,300 ₪ לסילוק חוב מיסי נציגות לשנת 2015 (סעיף 26 לעיל) ועבור איטום הגג (סעיף 39 לעיל) וסך של 753 ₪ בגין החזר אגרת תביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 08.11.15, ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/705/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

47. בנוסף אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד סך של 2,000 ₪ וכן דמי בטלה לכל אחד מחברי הנציגות שהתייצבו לדיון בסך של 150 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

48. בפסיקת גובה החזר הוצאות שכ"ט עו"ד התחשבתי בתוצאות ההליך כאמור, בהתנהלות הדיונית, לרבות, קיומם של שני דיונים ובתעריף המינימלי המומלץ על פי כללי לשכת עורכי הדין.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד אייר תשע"ו, 22 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין